

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יואב סגלוביץ

פ/25/4242

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – תשלום המס במתן שירותי כוח אדם ועבודות בנייה),

התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 21 בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹, בסעיף 21, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא :

"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), במתן שירותי כוח אדם או עבודות בנייה, יהיה מקבל השירות, אם הוא עוסק, חייב בתשלום מס.

(ג) בסעיף זה –

"כוח אדם" – מתן שירותי כוח אדם לשם עבודה אצל עוסק, לרבות ניקיון, שמירה ואבטחה ;

"עבודות בנייה" – כהגדרתן בסעיף 28(ג) ;

"שמירה ואבטחה" – פעולות הדרושות לשם שמירה על ביטחונו של אדם או שמירה על רכוש וכן פעולות למניעת פגיעה בכל אחד מאלה."

ד ב ר י ה ס ב ר

בישראל קיימת תופעה רחבת היקף של הפצת חשבוניות מס שהוצאו שלא כדין וניכוי מס תשומות בהסתמך עליהן. תופעה זו גורמת להפחתה משמעותית של הכנסות המדינה. כדי לצמצם את התופעה ולפעול לסיכול של הוצאת חשבוניות מס שלא כדין, מוצע לתקן את חוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1976, ולקבוע כי בעסקאות שעניינן מתן שירותי כוח אדם, לרבות ניקיון, שמירה ואבטחה, בשירותי עבודות בנייה החבות בתשלום מס הערך המוסף תחול על מקבל השירות, אם מקבל השירות הוא עוסק, וזאת בשונה מהמצב הרגיל בו נותן השירות הוא החייב במס.

הצורך בתיקון נובע מכך שבענפים האמורים נמצא שיש תופעה מוגברת של הוצאת חשבוניות מס שלא כדין. מדובר בענפים שבהם מועסקים עובדים רבים שלא כדין ולעיתים אף ללא תיעוד, וכדי להצטייד

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

בתייעוד על הוצאות השכר מוצאות חשבוניות מס שלא כדין. כדי להיאבק בתופעה זו, מוצע לקבוע כי במתן שירותים כאמור לעוסק, יהיה מקבל השירות החייב בתשלום המס. עוד יצוין כי תקנות מס ערך מוסף כוללות כבר כיום היפוך של החבות במע"מ בענפים שבהם אותרה בעיה נרחבת של הפצת חשבוניות מס שהוצאו שלא כדין וניכוי מס תשומות בהסתמך עליהן, כך שהתיקון המוצע מהווה הרחבה של מנגנון קיים.

היפוך החבות בתשלום מס הערך המוסף, כך שהוא חל על מקבל שירות או רוכש טובין, נהוג באיחוד האירופי כאמצעי למאבק בתופעה של הוצאת חשבוניות שלא כדין.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יואב סגלוביץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/3069/25; הוסרה מסדר היום ביום י"ח בסיוון התשפ"ג (7 ביוני 2023)). הצעת החוק זהה לפ/3069/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט בשבט התשפ"ד (29.01.2024)